

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Eficácia das Normas Constitucionais

Um conceito que você deve guardar antes de tudo: **todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica.**

Podemos até considerar a existência de uma variação no grau de eficácia e aplicabilidade dessas normas e certamente o faremos. Mas não há normas desprovidas de eficácia jurídica no texto da Constituição, ainda que essa eficácia seja do tipo "*negativa*", como veremos.

Ocorre que algumas normas já produzem seus efeitos essenciais com a simples promulgação da Constituição. Outras têm um grau de eficácia reduzido, já que só produzem os seus plenos efeitos quando forem regulamentados por lei.

Pergunta necessária: e quanto ao **preâmbulo** da Constituição e às normas integrantes do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, ambas possuem eficácia constitucional?

A resposta é não e sim, respectivamente. Veja porquê:

I) O STF assentou o entendimento de que **o preâmbulo não é norma constitucional**. É apenas mera manifestação de cunho político-filosófico que não possui eficácia constitucional.

Em outras palavras, **o preâmbulo não possui a força normativa inerente às demais normas constitucionais**. Desse modo: (i) não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade; (ii) não impõe limites ao poder constituinte derivado para emendar a Constituição; e (iii) não é de reprodução obrigatória pelos estados-membros na elaboração de suas Constituições (os estados não precisam nem mesmo criar preâmbulo na Constituição Estadual). Conforme já assentou o STF:

"Preâmbulo da Constituição: não constitui norma central. Invocação da proteção de Deus: não se trata de norma de reprodução obrigatória na Constituição estadual, não tendo força normativa". **(ADI 2.076, rel. min. Carlos Velloso, j. 15/8/2002)**

Contudo, ele não está lá só para enfeite. O preâmbulo pode e deve funcionar como **princípio e vetor de interpretação**. Não por outro motivo, desde 2003, o Supremo tem deferido a inclusão do parceiro homoafetivo como beneficiário do INSS e reconhecido, de outro lado, a união homoafetiva como família, utilizando, dentre outros fundamentos, **o princípio de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos**, contida no preâmbulo constitucional **(ADI 4.277/DF, rel. Min. Carlos Ayres Britto, julg. em 5/5/2011)**.

II) De outra vertente, o **ADCT é uma norma constitucional como qualquer outra**, ressalvada a sua **natureza transitória**. Assim: (i) as normas do ADCT são formalmente constitucionais; (ii) têm a mesma rigidez e situam-se no mesmo nível hierárquico das demais normas constitucionais (não há subordinação entre norma integrante do ADCT e norma do corpo principal da Constituição); (iii) podem ser modificadas (ou revogadas, ou acrescentadas) por emenda à Constituição; (iv) muitas delas permanecem vigentes até hoje.

A única diferença, portanto, entre as normas do ADCT e as demais (parte **dogmática**, corpo principal da Constituição) é que **exaurida a situação transitória prevista na norma do ADCT, esgota-se a sua eficácia**. Tais normas que já cumpriram seu papel são também denominadas de **eficácia exaurida**. Contudo, as relações jurídicas formadas durante sua vigência (pois elas vigoraram durante certo período), poderão ser objeto de verificação de constitucionalidade, **no controle difuso ou incidental, no qual o juiz ou tribunal verificará as condições da norma ou do caso concreto existentes à época em que o dispositivo do ADCT ainda possuía eficácia**.

Nesse sentido, quando do julgamento do **RE 160.486/SP, rel. Min. Celso de Mello, julg. 11/10/1994**, o STF consignou:

"O Ato das Disposições Transitórias, promulgado em 1988 pelo legislador constituinte, qualifica-se, juridicamente, como um estatuto de índole constitucional. A estrutura normativa que nele se acha consubstanciada ostenta, em consequência, a rigidez peculiar às regras inscritas no texto básico da Lei Fundamental da República. Disso decorre o reconhecimento de que inexistem, entre as normas inscritas no ADCT e os preceitos constantes da Carta Política, quaisquer desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia ou à prevalência de sua autoridade. Situam-se, ambos, no mais elevado grau de positividade jurídica, impondo-se, no plano do ordenamento estatal, enquanto categorias normativas subordinantes, à observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos que integram o aparelho de Estado".

Guarde ainda que **não há hierarquia e contradição entre as normas constitucionais advindas do Poder Constituinte Originário**, o que impede o controle de constitucionalidade de normas produto do trabalho do Poder Constituinte Originário. Nesse sentido, assim manifestou-se o STF:

"A tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo à declaração de inconstitucionalidade de umas em face de outras é impossível com o sistema de Constituição rígida. (...) Por outro lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da tese da inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao Poder Constituinte derivado ao rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário, e não como abarcando normas cuja observância se impõe ao próprio Poder Constituinte originário com relação as outras que não sejam consideradas como cláusulas pétreas, e, portanto, possam ser emendadas. Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do pedido" (**ADI 815-3/DF, rel. Min. Moreira Alves, julg. 28/3/1996**).



Fique ligado!

Preliminarmente, vejamos o § 1º, do art. 5º:

Art. 5º.....

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A **aplicação imediata** não se confunde com a **eficácia da norma**. O §1º aplica-se, via de regra, a **todas as normas** de direitos e garantias fundamentais. Na realidade, em termos semânticos, pouca distinção existe entre aplicabilidade e aplicação da norma e a confusão fica por conta dos doutrinadores. Mas para a prova, precisamos distinguir, fazer o quê? A **aplicabilidade** diz respeito à possibilidade de a norma constitucional produzir ou não seus imediatos efeitos.

Para o ex-Juiz federal **Sérgio Moro**, a melhor interpretação do art. 5º, § 1º, da Constituição (**aplicação imediata**), é a que **autoriza o juiz a suprir as omissões** do Poder Público (p. ex., por meio do mandado de injunção), para que este aplique imediatamente os direitos e garantias fundamentais, em relação àqueles catalogados no art. 5º, da CF, em sua maioria compostos por direitos de liberdade, defesa e participação; os direitos situados fora do catálogo não estariam ao abrigo do referido §1º, mas sim sob a tutela do Princípio de Interpretação da Máxima Efetividade Constitucional (**MORO, Sérgio Fernando. Desenvolvimento e efetivação judicial das normas constitucionais. São Paulo, Max Limonad, 2001**).

Ingo Wolfgang Salert, vai mais além, e conclui que o § 1º, do art. 5º, contém uma norma de cunho principiológico, no sentido atribuído ao termo por Robert Alexy, ou seja, constitui um **mandato de otimização** cuja função primordial é a de estabelecer aos órgãos estatais a missão de reconhecer a maior eficácia

possível **a todos os direitos fundamentais** previstos no texto constitucional (**SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 288**)

Assim, podemos considerar que princípio da **aplicação imediata** incide sobre todos os direitos fundamentais previstos na Constituição da República, nos tratados internacionais adotados pelo Brasil e nos princípios decorrentes da própria Carta Política, não se limitando àqueles catalogados no art. 5º e nem aos direitos definidos em normas consideradas de "eficácia plena". Por conseguinte, esse princípio **não exclui o fato de que determinados direitos fundamentais demandam regulamentação infraconstitucional**.

Bem, de qualquer forma, quando se fala em “aplicabilidade das normas constitucionais”, o corriqueiro é as questões versarem sobre as classificações do prof. José Afonso da Silva e da profª Maria Helena Diniz. A banca poucas vezes menciona o nome dos autores, mas você deve saber os conceitos.

Assim, as normas constitucionais dividem-se em três diferentes graus de eficácia, segundo cada autor:

→ **eficácia plena** (José Afonso da Silva) e **eficácia plena** (Maria Helena Diniz)

→ **eficácia contida** (José Afonso da Silva) ou **eficácia restringível** (Maria Helena Diniz)

→ **eficácia limitada** (José Afonso da Silva) ou **eficácia restringível dependente de regulamentação legislativa** (Maria Helena Diniz)

→ **Gilmar Ferreira Mendes**, resgatando a Teoria Clássica, propõe uma terceira classificação entre **normas auto-executáveis** e **normas não auto-aplicáveis**, que pode também aparecer na sua prova.

Nessa linha, as normas **auto-executáveis** seriam as disposições constitucionais bastantes em si, completas e suficientemente precisas na sua hipótese de incidência e na sua disposição, aquelas que ministram os meios pelos quais se possa exercer ou proteger o direito que conferem, ou cumprir o dever e desempenhar o encargo que elas impõem; as normas **não auto-aplicáveis**, ao contrário, são as disposições constitucionais incompletas ou insuficientes, para cuja execução se faz indispensável a mediação do legislador editando normas infraconstitucionais regulamentadoras.

Normas de eficácia plena:

As normas de eficácia **plena** (nomenclatura de José Afonso da Silva) são aquelas que nascem aptas para produzirem os seus plenos efeitos com a simples entrada em vigor da Constituição. São também chamadas de normas **autoexecutáveis** (nomenclatura de Gilmar Ferreira Mendes).

Assim, são dotadas de aplicabilidade **imediata** (porque estão aptas para produzir efeitos imediatamente, com a simples promulgação da Constituição); **direta** (porque não dependem de nenhuma norma regulamentadora para a produção de efeitos); e **integral** (porque já produzem seus essenciais efeitos). São também denominadas normas **autoaplicáveis**.

Exemplos de normas de eficácia plena são os **remédios constitucionais** (mandado de segurança, habeas data e habeas corpus), previstos no art. 5º da nossa Constituição.

Normas de eficácia contida

As normas de eficácia **contida** (nomenclatura de José Afonso da Silva), **restringida, redutível ou restringível** (nomenclatura de Maria Helena Diniz) também estão aptas para a produção de seus plenos efeitos com a simples promulgação da Constituição, mas podem ser **restringidas ou contidas** por outras normas, com o fim de reduzir-lhes a eficácia. Promulgada a Constituição, aquele direito (nelas previsto) é imediatamente exercitável, mas esse exercício poderá ser restringido no futuro. Ou seja, são normas constituinte para as quais o constituinte regulou suficientemente os interesses relativos àquelas matérias, mas franqueou espaço para a atuação restritiva do Estado no âmbito da competência discricionária do Poder Público, por meio do legislador ordinário.

Assim, são dotadas de aplicabilidade **imediata** (porque estão aptas para produzir efeitos imediatamente, com a simples promulgação da Constituição); **direta** (porque não dependem de nenhuma norma regulamentadora intermediária para a produção de efeitos); **mas não integral** (porque sujeitas à imposição de restrições).

Exemplo por excelência de norma constitucional de eficácia contida está no art. 5º, XIII, da CF/88, que prevê as restrições ao exercício de trabalho, ofício ou profissão, que poderão ser impostas **pela lei** que estabelecer as qualificações profissionais.

Tais normas de eficácia contida podem ainda ser restringidas por outras normas **da própria Constituição**, como, por exemplo, o art. 139 da CF/88, que impõe restrições ao exercício de certos direitos fundamentais, durante o período de estado de sítio. Podem também sê-lo por meio de **conceitos jurídicos indeterminados** geralmente aceitos, a exemplo do art. 5º, XXV, da CF/88, no qual o “iminente perigo público” autoriza a autoridade competente a impor uma restrição ao direito de propriedade, requisitando administrativamente a propriedade particular.

Normas de eficácia limitada:

As normas de eficácia **limitada** (nomenclatura de José Afonso da Silva) ou **restringíveis dependentes de regulamentação legislativa** (nomenclatura de Maria Helena Diniz), ou **diferidas no tempo**, são aquelas que só produzem seus **plenos** efeitos depois da exigida regulamentação. Elas asseguram determinado direito, mas esse direito não poderá ser exercido enquanto não for regulamentado pelo legislador ordinário. Isso não significa que não possa ser **exigível**! Tanto assim é, que tais normas atraem a impetração de mandado de injunção, individual ou coletivo, para instar o legislador a regulamentá-las!

Enquanto não expedida a regulamentação, o exercício do direito permanece impedido.

São, por isso, dotadas de aplicabilidade **mediata** (só produzirão seus efeitos essenciais posteriormente, depois da regulamentação por lei); **indireta** (não asseguram, diretamente, o exercício do direito, dependendo de norma regulamentadora intermediária para tal); e **reduzida**.

Podemos dizer que, com a simples promulgação da Constituição, sua eficácia é meramente “**reduzida**” ou “**negativa**”. Expliquemos:

É que elas não produzem seus plenos efeitos ainda (já que dependem da regulamentação), mas já servem de **parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade das leis** da seguinte maneira: (i) revogando a legislação pretérita em sentido contrário; e (ii) permitindo a declaração da inconstitucionalidade da legislação posterior em sentido contrário; (iii) suscitando a propositura de **Ação de Inconstitucionalidade por Omissão** ou **mandado de injunção**.

Além disso, essas normas também servem de parâmetro para o exercício da **interpretação constitucional**. Ou seja, se na sua prova aparecer questão afirmando que até a regulamentação, as normas de eficácia limitada são **desprovidas de eficácia**, não tenha dúvida: está **errada**.



Importante!

As normas de eficácia limitada podem ainda ser divididas em dois grupos:

- I) de **princípio institutivo ou organizativo**;
- II) de **princípio programático**.

As normas definidoras de princípio **institutivo ou organizativo** são aquelas em que a Constituição estabelece regras para a criação, estruturação e organização de órgãos, entidades ou institutos, mediante lei (por exemplo, “a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios” (CF, art. 33).

Já as normas constitucionais definidoras de **princípios programáticos** ou simplesmente **normas programáticas** são aquelas que explicitam **comandos-valores**, em que a Constituição estabelece princípios, diretrizes e programas a serem cumpridos futuramente pelos órgãos estatais (legislativos, executivos,

jurisdicionais e administrativos), visando à realização dos fins sociais do Estado. E estabelecem programas de atuação futura para o Poder Público. Dependem da atuação do legislador ordinário e/ou do administrador público para sua concretização.

São principalmente aquelas normas de **vertente sócio-econômica**, como os diversos direitos sociais do art. 6º (educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados), o art. 7º, XX (proteção do mercado de trabalho da mulher) o art. 215 (Estado deve garantir o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional) o art. 211, § 1º (União deve garantir a equalização de oportunidades educacionais e garantia de padrão mínimo da qualidade do ensino).

Entretanto, pelo fato de serem normas de eficácia limitada não significa dizer que as normas programáticas não possuam eficácia jurídica:

- (i) possuem **eficácia negativa**, pois revogam o direito com elas conflitante, pela não recepção da legislação anterior à nova Constituição em elas em confronto (eficácia paralisante)
- (ii) A eficácia negativa torna a norma programática perfeitamente utilizável como **paradigma** para declaração de inconstitucionalidade (eficácia impeditiva).
- (iii) servem de **parâmetro** de interpretação do texto constitucional, em um sentido teleológico (finalístico), de integração e de aplicação das normas jurídicas, cujo resultado deverá ser harmônico com os valores e princípios definidos nas normas programáticas.

Segundo a moderna interpretação do Supremo Tribunal Federal, possuem também caráter **cogente e vinculante**, ou seja: são impositivas, estabelecem um dever, um comando para o legislador comum e; sua concretização não pode ser afastada pelo mero argumento da Reserva do Financeiramente Possível, quer dizer, o Poder Público não pode se eximir de assegurar o mínimo existencial à pessoa humana, assegurada por norma programática, ao albergue da falta de recursos orçamentários para tanto. Segundo o STF

"A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao poder público. A teoria da "restrição das restrições" (ou da "limitação das limitações"). Caráter cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da saúde **(CF, arts. 6º, 196 e 197)" (STA 223 AgR, rel. Min. Celso de Mello, julg. 14/4/2008)**

A esse respeito, decidiu o STF ainda que o direito à educação gratuita e obrigatória fundamental é direito **subjutivo público do cidadão**:

"Como se pode perceber, tanto as normas relativas ao direito à educação (arts. 205 a 214) , como o artigo referente aos direitos das crianças e dos adolescentes (art. 227) possuem comandos normativos voltados para o Estado, conforme destacado acima, consubstanciando o direito ao ensino fundamental obrigatório como direito público subjutivo (art. 208, § 1º), importando seu não-oferecimento ou sua oferta irregular em responsabilidade da autoridade competente (art. 208, § 2º)". (SL 263, Relator Min. Presidente Gilmar Mendes, julgado em 14/10/2008).

"As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. " **(ARE 761.127-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/8/2014)**

III) Outras classificações têm sido cobradas em prova. Conforme apareceu na prova de **Promotor de Justiça do PR 2017**, as normas programáticas, por sua vez, ainda pode se subdividir em:

Normas programáticas em sentido estrito ou stricto sensu:

Segundo Paulo Roberto Lyrio Pimenta, as normas programáticas em sentido estrito "mencionam uma legislação futura para a atuação positiva do programa que veiculam, ou seja, preveem **um programa**, exigindo que o legislador o implemente por meio de lei. Como exemplo dessa modalidade, podem-se citar as normas veiculadas pelos arts. 186, 174, §1º, e 173, §4º, da Constituição Federal" (**PIMENTA, Paulo Roberto Lyra., As Normas Constitucionais Programáticas e a Reserva do Possível, Senado Federal: Revista de Informação Legislativa, n. 193, jan/mar 2012, p. 10**)

Normas programáticas meramente definidoras de programas

Ainda consoante Paulo Roberto Lyrio, tais normas mencionam uma legislação futura para a atuação positiva do programa que vinculam, ou seja, preveem um programa, exigindo que o legislador o implemente por meio de lei. Como exemplo dessa modalidade, podem-se citar as normas veiculadas pelos arts. 186, 174, §1º, e 173, §4º, da Constituição Federal (**op. cit. p. 10**)

Normas programáticas enunciativas ou declaratórias de direitos:

Também segundo Paulo Roberto Lyrio, essas normas enunciam direitos, geralmente **econômicos ou sociais**, sem estabelecer a forma em que deverão ser implementados, vinculando, todavia, todos os órgãos públicos à sua observância, mesmo diante da ausência de regulação infraconstitucional. As normas inseridas pelos arts. 6º, 196 e 205 da Carta Magna são típicos exemplos dessa modalidade (**op. cit. p. 10**).

Normas programáticas definidoras dos fins organizacionais, econômicos e sociais do Estado

Segundo o mesmo autor, fixam os fins mediante os quais o Estado se organiza, inclusive os de natureza econômica e social. Ex: normas veiculadas pelo art. 170 e 193 (**op. cit. p. 10**).

Normas programáticas lato sensu:

Paulo Bonavides, citando o jurista italiano Vezio Crisafulli, leciona que as normas programáticas lato sensu são as cujo fim "é provocar uma sucessiva atividade legislativa que venha disciplinar uma matéria em sentido conforme com aquilo que ela dispôs, fazendo-o, sempre, em **linhas gerais**" (**BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, 7ª ed, São Paulo: Malheiros; 1997, p. 210**)

Normas imediatamente preceptivas

As normas constitucionais não-programáticas ou preceptivas ou constitutivas, segundo a classificação italiana de **Vezio Crisafulli**, se caracterizam por serem normas concretas e completas, suscetíveis de aplicação imediata e de eficácia incondicionada. Enquanto as normas programáticas são dirigidas primordialmente **ao legislador**, as preceptivas são destinadas **ao juiz e ao cidadão**. Regulam as relações entre cidadãos e entre o Estado e os cidadãos. Distinguem-se, desse modo, das normas programáticas, consoante lição do constitucionalista português Jorge Miranda:

"Normas constitucionais preceptivas e normas constitucionais programáticas – sendo preceptivas as **de eficácia incondicionada ou não dependente de condições institucionais** ou de facto e programáticas aquelas que, dirigidas a certos fins e a transformações não só da ordem jurídica mas também das estruturas sociais ou da realidade constitucional (daí o nome), implicam a verificação pelo legislador, no exercício de um verdadeiro poder discricionário, da possibilidade de as concretizar" (**MIRANDA, Jorge in Teoria do Estado e da Constituição, Rio, Forense, 2005, p. 440, item c**)

As chamadas normas imediatamente perceptivas são traduzidas por **Paulo Bonavides** como as que regulam as relações horizontais entre indivíduos e as relações verticais entre o Estado e os indivíduos, tendo como destinatários principais os cidadãos e o Estado-Juiz (Poder Judiciário):

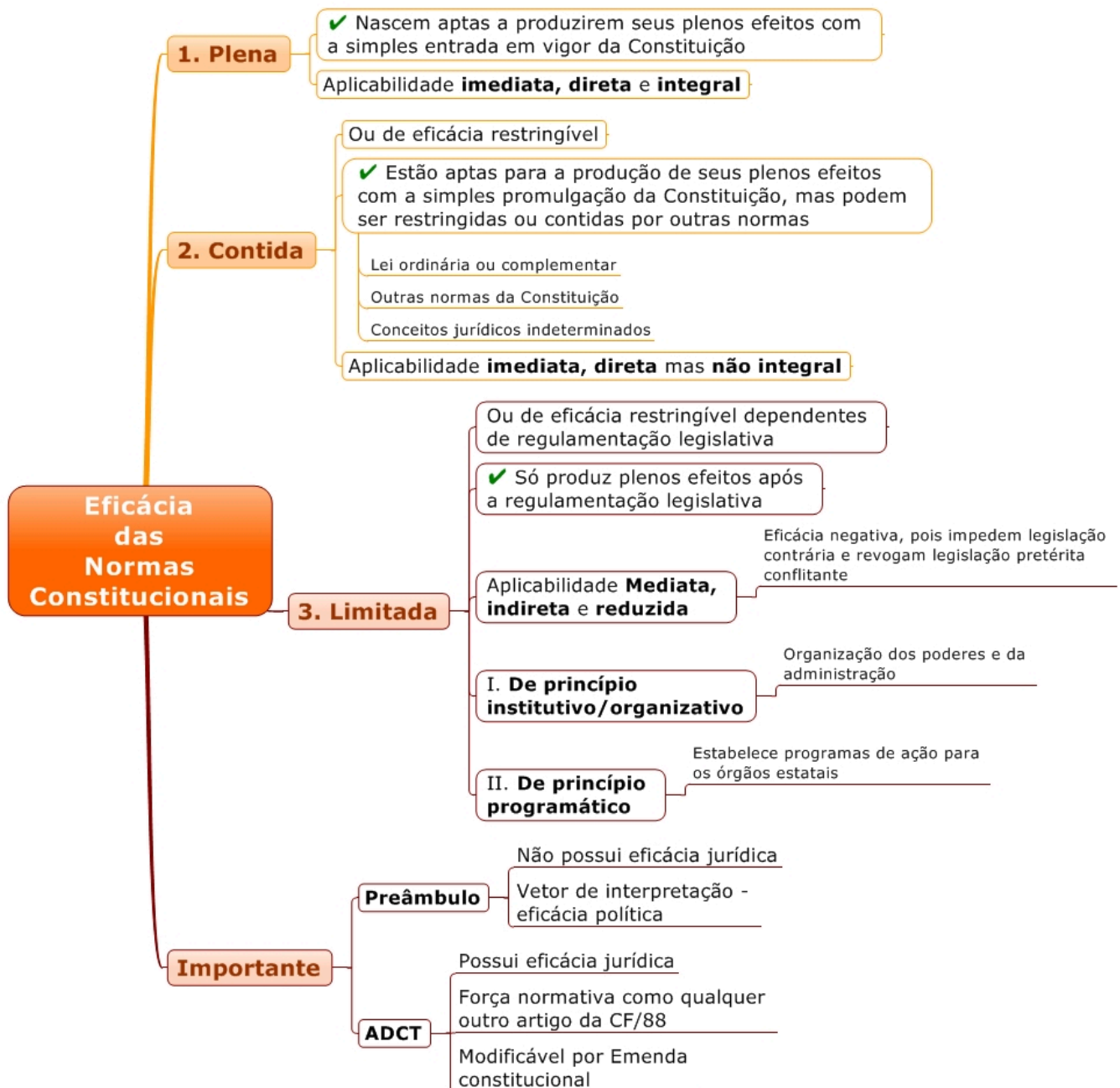
"As normas imediatamente perceptivas, sendo de mais fácil reconhecimento e determinação conceitual, não oferecem, por conseguinte, aspectos tão problemáticos, relativamente à sua aplicabilidade, quanto aqueles que afligem a análise teórica com referência às normas programáticas. Normas imediatamente perceptivas são, portanto, "no sentido corrente e convencional da expressão", como afirma um dos mais abalizados constitucionalistas que versaram o tema da eficácia das normas constitucionais, aquelas que diretamente "regulam relações entre cidadãos, e entre o Estado e os cidadãos". **(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15ª ed. p. 250-251)**

Normas de eficácia absoluta

As normas de **eficácia absoluta** são as **intangíveis**, também denominadas de **imutáveis**, ou ainda, no dizer de Maria Helena Diniz, **supereficazes**, por não admitirem modificação pelo Poder Constituinte Derivado Reformador. Diferenciam-se das normas de eficácia plena pelo fato de que estas podem ser alteradas por emenda constitucional. As de eficácia absoluta nem emenda admitem.

Da mesma forma que as normas de eficácia plena, detêm eficácia **positiva**, estando aptas a se aplicarem imediatamente às hipóteses que se referem; e **negativa**, em virtude de sua eficácia paralisante de qualquer outra norma, criada por emenda ou por lei, que contra ela se oponha. Sua aplicabilidade é **direta, imediata e integral**.

Organizamos essas informações em mapa mental para que você guarde melhor:



Veja como foi cobrado!

(FCC/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 22ª REGIÃO/PI/2010) No tocante à aplicabilidade, as normas constitucionais que não regulam diretamente interesses ou direitos nelas consagrados, mas que se limitam a traçar alguns preceitos a serem cumpridos pelo Poder Público, como programas das respectivas atividades, pretendendo unicamente a consecução dos fins sociais pelo Estado, são classificadas como:

- análogas.
- hermenêuticas.
- andrógenas.
- programáticas.
- satisfativas.

Veja que as questões não vão fugir muito da ideia central. As normas programáticas são aquelas dotadas de eficácia limitada, que estabelecem programas de ação a serem concretizados pelo legislador ordinário, a partir de um programa definido pelo constituinte originário ou derivado. "Andrógenas" foi demais, hein?

Gabarito: “d”.

(CESPE/ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO/MINISTÉRIO DA SAÚDE/2013) As normas programáticas são normas de eficácia contida, com aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral.

Na verdade, as normas de princípio programático são dotada de eficácia limitada, com aplicabilidade indireta, mediata e não integral. Possuem também a chamada eficácia negativa ou reversa, ao impedir a edição de normas com elas conflitantes e revogar as disposições infraconstitucionais anteriores à sua entrada em vigor.

Questão errada.

(FCC/Técnico Judiciário/TRT 15ª Região/2009) Os chamados "remédios constitucionais" previstos no art. 5º, da CF, constituem-se como normas de eficácia limitada, pois exigem normatividade processual que lhes desenvolva a aplicabilidade.

Errado. O STF assentou o entendimento de que os remédios constitucionais (mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data) são **normas de eficácia plena**, que nascem produzindo seus plenos efeitos, apesar de existir doutrina em sentido contrário. A regulamentação legislativa delas recorrentes não tem o condão de restringir-lhes o alcance, mas apenas de instrumentalizar sua utilização.

(CESPE/CONSULTOR LEGISLATIVO/ÁREA I/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2014) As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional.

A primeira parte da questão, que trata do conceito das normas de eficácia contida ou restringível está correta; o erro está na limitação do instrumento legal de restrição, pois a norma poderá ser contida pelo legislador ordinário ou pelo constituinte derivado, via emenda constitucional.

Gabarito: ERRADO.

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 10ª REGIÃO DF E TO/2013) As normas constitucionais programáticas definem comandos-valores que o Estado busca cumprir.

Definição correta das normas de princípio programático.

Questão certa.

(CESPE/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/2012) As normas programáticas são dotadas de eficácia plena e independem de programas ou providências estatais para a sua concretização.

A mesmíssima questão, semelhante às anteriores, com sinal trocado. É isso, o examinador não pode inventar a roda, pode no máximo fazer uma roda diferente, com luzinhas, brilho etc, mas não pode “legislar” no concurso.

Normas programática são de eficácia limitada, e dependem de providências estatais para sua concretização, sejam providências legais ou administrativas.

Questão: errada.

(CESPE/NOTÁRIO/TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE/2014) A eficácia das normas constitucionais de eficácia contida, cuja aplicabilidade é direta e imediata, somente pode ser reduzida por outra norma constitucional.

Realmente, as normas constitucionais de eficácia contida, possuem aplicabilidade **direta e imediata**, mas **não integral**, pois sujeitam-se a restrições, que podem ser de ordem constitucional ou de ordem legal, quando a própria Constituição remete ao legislador ordinário a regulamentação do assunto.

É o caso, por exemplo, do artigo 5º, XXII, que garante o **direito de propriedade**, aparentemente norma de eficácia plena, mas que nos incisos XXIV (despropriação por necessidade ou utilidade pública) e XXV (requisição administrativa na hipótese de iminente perigo público) apresenta a possibilidade de restrições a esse direito, na forma da lei.

Gabarito: ERRADO.

Resumo

◆ 1. Normas de Eficácia Plena

- **Conceito:** Produzem todos os efeitos desde a promulgação da Constituição.
- **Aplicabilidade:** Imediata, direta e integral.
- **Dependência de regulamentação?:** Não.
- **Nomes alternativos:** Autoexecutáveis (Gilmar Mendes), autoaplicáveis.
 - **Exemplos:** Remédios constitucionais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus).

◆ 2. Normas de Eficácia Contida

- **Conceito:** Também têm aplicabilidade imediata, mas **podem ser restringidas** por norma infraconstitucional, constitucional, ou conceitos jurídicos indeterminados.
- **Aplicabilidade:** Imediata, direta, mas **não integral**.
- **Restrição:** Posterior, por lei, pela própria Constituição ou por conceitos como "ordem pública", "perigo iminente".
 - **Exemplos:** Art. 5º, XIII (exercício profissional – pode ser restringido por lei).

◆ 3. Normas de Eficácia Limitada

- **Conceito:** Dependem de **regulamentação futura** para produzirem efeitos plenos.
- **Aplicabilidade:** Mediata, indireta e reduzida.
- **Eficácia jurídica:** Possuem! (negativa, paralisante, impeditiva).
- **Instrumentos para concretização:** Mandado de Injunção, ADI por omissão.
- **Subtipos:**
 - **a) Princípios institutivos ou organizativos:** Ex: organização dos Territórios (art. 33).
 - **b) Princípios programáticos:**
 - Visam fins sociais do Estado;
 - Direccionam políticas públicas;
 - Exigem ação futura do legislador;
 - Ex: art. 6º, 7º, 215, 211 §1º.

◆ Classificações específicas das normas programáticas (Paulo Roberto Lyrio Pimenta):

- **Stricto sensu:** Dependem de legislação futura (ex: arts. 186, 174 §1º, 173 §4º).
- **Meramente definidoras de programas:** Idênticas às acima (parece repetição do autor).
- **Enunciativas ou declaratórias de direitos:** Ex: arts. 6º, 196, 205.
- **Definidoras dos fins do Estado:** Ex: arts. 170 e 193.

◆ 4. Normas Imediatamente Preceptivas (não-programáticas)

- **Conceito:** Regras completas e concretas, com eficácia incondicionada.
- **Destinatários:** Juiz e cidadão (não apenas o legislador).
- **Doutrina:** Bonavides e Jorge Miranda.

◆ 5. Normas de Eficácia Absoluta

- **Conceito:** Não podem ser modificadas nem por emenda constitucional.
- **Sinônimos:** Intangíveis, imutáveis, supereficazes (Maria Helena Diniz).
- **Aplicabilidade:** Direta, imediata, integral.
 - **Exemplos:** Cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, CF/88).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
